

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 228/2530

บริษัท อ.สินพัฒนา จำกัด กับพวก

โจทก์

กรมการพัฒนาชุมชน กับพวก

จำเลย

นายอมร สมานรัตน์วิช ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11)

ความว่า ผู้ร้องเป็นโจทก์ในคดีของศาลแพ่งหมายเลขแดงที่4693/2527 มีกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นจำเลยที่1นายดำรงน้อยมณีเป็นจำเลยที่ 2 บริษัท อ.สินพัฒนา จำกัด เป็นจำเลยร่วมที่ 1และนางอรรณพุตระกูล เป็นจำเลยร่วมที่ 2 ผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์ในคดีดังกล่าวได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับ จำเลยที่ 2และจำเลยร่วมที่ 2 ในคดีดังกล่าว มีใจความว่า จำเลยที่ 2และจำเลยร่วมที่ 2 ในคดีดังกล่าวตกลงยินยอมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 107928 และ 108047 ตำบลประเวศ (ฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร 2 แปลงให้ผู้ร้องตามสัญญาประนีประนอมยอมความและคำพิพากษตามยอมท้ายคำร้อง แต่เนื่องจากโฉนดทั้งสองฉบับดังกล่าว จำเลยที่ 4 ในคดีนี้เป็นผู้ส่งศาลไว้ในคดีนี้ดังนั้นจึงได้ทำสัญญาประนีประนอมว่า ผู้ร้อง จำเลยที่ 4จะไปยื่นขอโฉนดดังกล่าวคืนจากศาลเพื่อให้โจทก์ที่ 2 ในคดีนี้ซึ่งมีชื่อถือกรรมสิทธิ์อยู่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ร้องและหากจำเลยที่ 4 ในคดีนี้ไม่ยื่นคำร้องขอโฉนดคืน ก็ให้ผู้ร้องยื่นได้เองปรากฏรายละเอียดตามสัญญาประนีประนอมดังกล่าวปรากฏว่าจำเลยที่ 4 ในคดีนี้ไม่ยื่นผู้ร้องจึงได้ยื่นคำร้องในคดีหมายเลขแดงที่ 4693/2527 ดังกล่าว เรียกจำเลยที่ 4 ในคดีนี้มาสอบถาม แต่จำเลยที่ 4 ในคดีนี้ปฏิเสธไม่ยอมยื่นคำร้องร่วมกับผู้ร้อง ดังรายละเอียดตามรายงานกระบวนการพิจารณาลงวันที่ 9 ธันวาคม 2529 ท้ายคำร้อง ฉะนั้น ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ต่อศาลฎีกาเพื่อ

ขอรับคืนโฉนดทั้งสองฉบับดังกล่าว เพื่อที่โจทก์ที่ 2 ในคดีนี้จะได้นำไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นโจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่ 4693/2527 ต่อไปโดยผู้ร้องขอมอบฉันทะให้นายปรุงเชาว์ชาติ ทนายผู้ร้องเป็นผู้ขอรับโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวคืนไปจากศาลแทนผู้ร้องตามใบมอบฉันทะที่เสนอมาร่วมคำร้องนี้ หรือขอศาลได้โปรดมีคำสั่งให้ส่งสำนวนคดีนี้และโฉนดที่ดินดังกล่าวไปยังศาลแพ่งเพื่อส่งคำร้องนี้ต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และจำเลยต่างยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบโฉนดที่ดินตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 ให้โจทก์ทั้งสองหากไม่สามารถส่งมอบได้ให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าวแล้วให้สำนักทะเบียนที่ดินกรุงเทพมหานครออกโฉนดให้โจทก์ใหม่กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบสัญญาเช่าซื้อ บัญชีการเช่าซื้อใบเสร็จรับเงินการเช่าซื้อ และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่าซื้อ รวมทั้งใบยืมเงินซึ่งจำเลยให้โจทก์ทำไว้ทั้งหมดแทนใบเสร็จรับเงินค่าที่ดินและค่าบริการสาธารณะทั้งหมดตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 ให้กับโจทก์ทั้งสอง และให้คิดบัญชีกับโจทก์ จำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การและแก้ไขคำให้การ

จำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การ จำเลยที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การจำเลยที่ 4 ยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ระหว่างการพิจารณา จำเลยที่ 3 ได้มรณะ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ศาลชั้นต้นอนุญาต และมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 3

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 4 คืนโฉนดที่ดินตามบัญชีท้ายฟ้องหมายเลข 4 แก่โจทก์ที่ 1 เว้นแต่โฉนด

ที่ 97623, 97624, 97636, 97989, 18541, 10305, 10805 ที่ผู้เช่าซื้อได้รับคืนไปแล้ว ให้
ยกฟ้องโจทก์ที่ 2 และยกฟ้องแย้งคำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา โดยโจทก์ที่ 1 ยังมีได้ลงชื่อในฎีกา (อันดับ 314)

จำเลยที่ 4 ฎีกา (อันดับ 312)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 329)

โฉนดที่ดินทั้งสองฉบับที่ผู้ร้องขอรับไปจากศาลนี้ เป็นโฉนดที่ดินซึ่งจำเลยที่ 4
ในคดีนี้ได้ส่งต่อศาลชั้นต้นตามคำสั่งเรียกพยานเอกสารตามคำขอของโจทก์ที่ 1 ที่
2 (อันดับที่ 128, 146, 29 แผ่นที่ 14, 26, 27) ขณะนี้โฉนดที่ดินดังกล่าวอยู่ที่ศาลฎีกา
โดยศาลชั้นต้นส่งมาพร้อมสำนวนคดีนี้

คำสั่ง

ผู้ร้องไม่ใช่คู่ความในคดีนี้ และไม่ใช่ผู้ส่งโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับต่อศาลตามคำ
สั่งเรียกของศาล ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอรับคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องไม่ใช่คู่ความในคดีนี้ และไม่ใช่ผู้ส่งโฉนดที่ดินทั้งสองฉบับต่อศาลตามคำ
สั่งเรียกของศาล ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะขอรับคืนโฉนดที่ดินดังกล่าวได้ ให้ยกคำร้อง

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-อำนาจ เปล่งวิทยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ